

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP KETERANGAN SAKSI *RECHTSGEVOLG* DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Analisis Terhadap Keterangan Saksi *Rechtsgevolg* dalam Perkara Perceraian

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan selain kematian dan putusan pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, yang dimaksud perceraian di sini bukan hanya perceraian dalam arti sempit, yaitu talaq yang dalam Hukum Islam menjadi hak suami, akan tetapi, perceraian yang mempunyai arti, putusnya tali perkawinan yang diajukan ke sidang pengadilan agama baik oleh suami maupun isteri beserta alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membawa perubahan terhadap hak perceraian yang pada awalnya sepenuhnya berada pada kekuasaan suami sehingga dapat dimungkinkan akan menimbulkan kerugian sepihak pada si isteri. Namun, sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka kemutlakan talaq suami sebagian besar beralih

¹ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

kepada putusan sidang pengadilan.² Isteri bukan lagi menjadi obyek yang pasif, sehingga lebih mencerminkan keadilan dan menghilangkan kesan diskriminasi terhadap kaum perempuan/isteri.

Kedua belah pihak yang bersengketa, dalam membela kepentingan masing-masing harus dapat membuktikan haknya dengan mengajukan beberapa alat bukti, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di antaranya adalah berupa alat bukti saksi.

Dalam Hukum Islam, terdapat banyak ketentuan sebagai landasan berpijak tentang pembuktian, khususnya mengenai saksi seperti termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, surat At-Talaq ayat 2, Al-Maidah ayat 106, An-Nur ayat 4 dan 6, Al-Imran ayat 81, An-Nisa' ayat 6, surat Yusuf ayat 26, dan beberapa hadist-hadist Nabi serta beberapa qaul ulama yang pada umumnya tersebar dalam berbagai kitab fiqh.³

Mengingat pentingnya peranan pembuktian dengan saksi, maka hampir pada semua proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak terlepas dari adanya kesaksian. Lebih-lebih dalam perkara perceraian dengan alasan-alasan tertentu yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

² Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ H.M.A. Rohim Kasanharjo, "Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 34 Thn. VIII 1997, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997), h. 38

⁴ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang sifat-sifat dan keterangan saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majelis hakim, demikian juga dengan keterangan saksi tanpa menyebutkan alasan-alasan hukum sebagai penyebab akibat hukum yang diterangkannya (*rechtsgevolg*). Akan tetapi, secara universal Islam mengatur ketentuan saksi harus betul-betul tahu sendiri, saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang diterangkannya sebagai kesaksian ('*ain al-yaqin*') dengan disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran. Dalam hal ini Rasulullah SAW. mengatakan bahwa saksi itu harus terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari.



Hakim, dalam memeriksa perkara perceraian, mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk mempertimbangkan nilai kesaksian saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dengan memperhatikan adanya hubungan hukum antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maupun dengan realita yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pihak yang berperkara (Pasal 170 H.I.R.).

Dalam hukum acara pembuktian, keterangan saksi pada persidangan perkara perceraian yang menjadi obyek penelitian ini, disebutkan bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mengetahui sendiri adanya perkecokan atau perselisihan yang menyebabkan antara suami isteri berpisah

dan memutuskan untuk bercerai, melainkan berdasarkan cerita dari pemohon. Hal ini disebabkan karena antara para saksi dengan rumah tangga pemohon dan termohon berbeda tempat tinggal dan sudah menempati rumah sendiri dengan jarak yang cukup jauh. Jadi, para saksi memang tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui sendiri atas terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon. Akan tetapi, yang diketahui saksi sendiri adalah antara pemohon dan termohon sudah lama berpisah.

Adapun dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara perceraian tersebut selain terpicu pada keterangan saksi, juga berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon memang mengalami keretakan akibat perceraian dan sudah lama berpisah. Jadi, meskipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon meskipun hanya menyebutkan akibat hukum, namun, keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan dengan realita yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, keterangan saksi-saksi tersebut juga tidak dibantah oleh termohon.

Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan madharat yang

lebih besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga.

Pasal 172 H.I.R. menjelaskan, dalam hal menimbang suatu kesaksian harus memperhatikan aspek kesesuaian para saksi, cocok tidaknya suatu kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, sebab-sebab yang mungkin ada pada seorang saksi untuk menjelaskan duduk perkaranya suatu peristiwa, perilaku, adat dan kedudukan saksi serta segala hal yang dapat menyebabkan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Ketentuan ini selain mengatur tentang keharusan menilai segala aspek yang mungkin terjadi pada diri seorang saksi, juga memberi petunjuk ketidakterikatan hakim terhadap suatu kesaksian. Hakim bebas menilai suatu kesaksian, apakah mau diterima atau ditolak sepenuhnya tergantung pada pertimbangan hakim.⁵

Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam perkara yang menjadi obyek penelitian ini, di samping telah memenuhi syarat formil, juga telah memenuhi syarat materiil, di antaranya; fakta yang diterangkan mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dengan keterangan lain atau alat bukti lain, dengan demikian, kesaksian tersebut menjadi alat bukti bebas. Artinya, hakim bebas untuk menilai kebenaran saksi, namun, jika saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

⁵ Enas Nasrudin, "Penerapan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 34 Thn. VIII 1997, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997), h. 33

Dalam hukum pembuktian dengan alat bukti saksi di persidangan, terdapat dua macam kedudukan saksi, yaitu sebagai alat bukti yang harus diperiksa berdasarkan syarat formil dan materiil, baik menurut hukum perdata Islam atau perundang-undangan, serta saksi yang dihadirkan oleh para pihak atau atas permintaan hakim dengan tujuan untuk memberikan keterangan tentang perselisihan yang sedang terjadi. Biasanya, saksi yang termasuk dalam kriteria kedua ini adalah keluarga dari pihak pemohon atau termohon sendiri, keluarga dianggap lebih mengetahui tentang gejala rumah tangga yang sedang terjadi di antara para pihak yang berperkara. Maka dari itu, kesaksian dari keluarga ini diharapkan dapat memperjelas tentang perkara yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga.



Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, jika perceraian terjadi karena alasan syiqaq, sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Secara imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri adalah sebagai saksi, segala ketentuan yang saksi sebagaimana tersebut dalam H.I.R. maupun R.Bg, juga berlaku kepadanya.

Di samping itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh M. Nurkham, hakim Pengadilan Agama Surabaya, bahwa selain alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, juga dikuatkan dengan tidak

dibantahnya dalil pemohon oleh termohon, yang mengatakan bahwa rumah tangganya telah retak selama belasan tahun dan sering terjadi cekcok yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2001. Jadi, secara tidak langsung termohon telah mengakui dalil pemohon tersebut di atas.

Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *“Al-Qad}a’u fi al-Islam”*, menjelaskan pengakuan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang.⁶

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 163 H.I.R., pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam Pasal 176 H.I.R. menunjukkan, ada tiga macam bentuk pengakuan yang diberikan oleh tergugat, yaitu⁷ :

1. Pengakuan yang sesungguhnya;
2. Pengakuan dengan kwalifikasi;
3. Pengakuan dengan klausula.

Adapun yang dimaksud dengan pengakuan yang sesungguhnya, ialah tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami oleh penggugat. Jadi, pengakuan tergugat benar-benar utuh

⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa oleh Imron AM, dari *Al-Qod}o’u fi al-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 100

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), h. 41

membenarkan dalil gugatan. Sedangkan pada pengakuan dengan kualifikasi, tergugat tidak mengakui dengan sepenuhnya, akan tetapi, di dalam jawabannya, ada sebagian yang membantah dalil penggugat. Pada pengakuan dengan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui penggugat dengan sesungguhnya, tetapi, disertai dengan keterangan tambahan yang membebaskan dirinya dari tuntutan penggugat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengakuan tergugat dalam perkara perceraian yang menjadi obyek penelitian ini, termasuk dalam pengakuan dengan klausula, tergugat mengakui dalil penggugat, tetapi tergugat juga memberikan keterangan tambahan (tuduhan) yakni penggugat telah mempunyai wanita lain.

untuk menguatkan tuduhannya, tergugat hanya mengajukan alat bukti seorang saksi yang menerangkan bahwa penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa didukung dengan alat bukti yang lain.⁸ Maka, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara peradilan, saksi yang diajukan termohon tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti saksi dan termasuk dalam klasifikasi asas "*Unus testis nullus testis*" (Pasal 169 H.I.R.).

Lantaran hanya ada satu saksi, apalagi seorang perempuan misalnya, maka kontan saja ditolak dengan Pasal 169 H.I.R. atau 1905 BW. Dari ketentuan pasal ini jelas, bahwa memang satu saksi saja tidaklah cukup. Artinya, alat bukti itu belum memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian, sehingga harus ada alat bukti yang sempurna.

⁸ Berita Acara Persidangan (BAP) perkara Perceraian Nomor 157/Pdt.G/ 2002/PA. Sby.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak diatur tentang siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan sehingga mengakibatkan adanya gugatan perceraian. Akan tetapi, undang-undang tersebut menjelaskan, gugatan perceraian dapat diajukan dengan disertai alasan-alasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981 menjelaskan⁹, bagi para hakim lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan proses pemeriksaan yang bertujuan mengadili sengketa adalah untuk memperoleh kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang dari suatu fakta kejadian yang menjadi dasar dan dalil suatu gugatan.

Memperoleh kebenaran tentang adanya fakta-fakta kejadian harus diupayakan diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, bukan dengan mencari kesepakatan dari kedua belah pihak yang berperkara atas persengketaan yang sedang terjadi di antara kedua belah pihak. Dalam penyelesaian perkara perceraian, tidak perlu lagi mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan percekcoakan di antara suami isteri tersebut,

⁹ Marriage Breakdown sebagai Unsur Utama dari Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Mahkamah Agung, *Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-Masalah yang Terkandung di Dalamnya*, pada putusan *Perkara Perceraian Nomor: 38 K/AG/1989*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993), h. 2

tetapi, lebih ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak (*merriage breakdown*) sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

Dengan demikian, penulis mempunyai asumsi bahwa, hakim Pengadilan Agama Surabaya dan juga hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara yang menjadi obyek penelitian ini, di samping menggunakan beberapa pertimbangan hukum yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, juga menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagaimana dijelaskan di atas sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Jadi, misalnya pemohon dalam sengketa perceraian tersebut memang mempunyai wanita idaman lain yang mungkin menjadi penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga, akan tetapi, dalam proses pembuktiannya, apa yang telah dituduhkan oleh termohon tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian karena hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi tanpa adanya alat bukti lain (Pasal 169 H.I.R.), di samping itu juga dalam sengketa perceraian, apabila sudah dapat dibuktikan bahwa dalam suatu rumah tangga, antara suami dan isteri telah terjadi perkecokan, maka hakim tidak perlu lagi mencari siapa penyebab terjadinya perkecokan.

Dalam proses sidang pemeriksaan sengketa perkawinan (perceraian) guna mengetahui peristiwa-peristiwa ataupun perkecokan yang terjadi antara kedua pihak berperkara, sangatlah sulit kalau saksi-saksi yang dihadirkan dituntut harus mengetahui alasan-alasan atau sebab-sebab timbulnya akibat hukum yang diterangkannya. Dapat dan ma'kulkah pihak-pihak yang akan bertengkar lebih

dahulu mengundang atau mempersiapkan beberapa orang untuk menyaksikannya? Rasanya sangat sulit dibayangkan dan dinalar. Bahkan, apabila kembali pada dasar hukum, baik dari hukum acara perdata pada umumnya, h}adis|-h}adis\\ maupun kitab-kitab fiqih yang menggariskan bahwa kesaksian itu adalah apa yang dialami, yang dilihat dan yang didengar sendiri, maka pada sengketa yang berhubungan dengan perceraian tidak mungkin untuk menarik saksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.¹⁰ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perceraian termasuk ketentuan yang khusus dan dapat mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*).

Jadi, keterangan *rechtsgevolg* yang tidak bertentangan dengan keadaan sesungguhnya yang sedang terjadi dalam rumah tangga, dalam perkara perceraian merupakan alat pembuktian saksi yang dapat dipertimbangkan, karena nilai kebenaran dari peristiwa yang diterangkan tersebut ada, sehingga kesaksian ini dapat dipakai oleh hakim untuk menyusun persangkaan atau melengkapi alat bukti yang lain.

Maka dalam hal ini, menurut hemat penulis, Mahkamah Agung sudah tepat dengan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara perceraian tersebut pada tingkat kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

¹⁰ H.M.A. Rohim Kasanharjo, "Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian" dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 34 Thn. VIII 1997, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997), h. 38

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Rechtsgevolg* dalam Perkara Perceraian

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas, hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.

Dalam hal menimbang harga kesaksian, hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocok tidaknya kesaksian-kesaksian tersebut dengan alat bukti lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara begini dan begitu, tentang perilaku atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak.

Adapun mengenai kesaksian *rechtsgevolg*, pada bab sebelumnya, dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim yang menangani perkara perceraian tersebut mengatakan, bahwa kesaksian *rechtsgevolg* meskipun berasal dari sumber yang berbeda, tetapi mempunyai persamaan sifat dengan kesaksian *de auditu*. di mana pada hukum pembuktiannya dalam perkara perceraian, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila tidak didukung dengan alat bukti lainnya.

Sebagai bagian dari alat bukti yang diatur dalam undang-undang, alat bukti saksi atau membuktikan dengan saksi diperbolehkan apabila ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Adapun yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis, yang berasal dari pihak-pihak yang mengajukan gugatan atau dari pihak yang mewakilinya.¹¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 147 H.I.R., sebelum memberikan keterangannya seorang saksi terlebih dahulu disumpah bagi yang beragama Islam atau berjanji bagi yang karena agamanya atau kepercayaannya dilarang untuk bersumpah. Karena telah bersumpah atau berjanji seorang saksi menjadi terikat dengan sumpah atau janjinya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sebab bila keterangannya bohong atau palsu ia bisa dikenakan sanksi pidana.¹² Karena keterangannya dilakukan di bawah sumpah atau janji, dalam praktek, keterangan saksi juga disebut kesaksian.¹³

Pada dasarnya, setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasa hukumnya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) bagi orang yang memberikan pengakuan. Hal ini berarti apabila tergugat

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), h. 30

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987), h. 40

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 130

telah mengakui segala dalil gugatan, maka pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut.¹⁴

Lebih lanjut, Muhammad Salam Madkur dalam bukunya “*Al-Qadja’u fi al-Islam*”, juga dijelaskan, pengakuan (*iqrar*) adalah dasar yang paling kuat, karena itu ia hanya mengena akibat hukumnya pada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain.

Dengan demikian, keterangan *rechtsgevolg* dalam perkara perceraian merupakan alat pembuktian saksi dan mempunyai kekuatan yuridis, tetapi tidak dapat berdiri sendiri, karena bagaimanapun kesaksian *rechtsgevolg* dalam perkara perceraian harus diperkuat oleh alat bukti yang lainnya, baru kemudian mempunyai kekuatan hukum. Adapun dalam perkara perceraian yang menjadi obyek penelitian ini, kesaksian *rechtsgevolg* didukung dengan adanya beberapa alat bukti, di antaranya sumpah, dan pengakuan dengan klausula oleh tergugat. Jadi, kesaksian *rechtsgevolg* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perceraian yang menjadi obyek penelitian ini, merupakan alat bukti penguat atas alat-alat bukti lainnya, seperti pengakuan dan sumpah, karena di samping sebagai alat bukti, keterangan saksi *rechtsgevolg* tersebut, juga sebagai keterangan untuk memperjelas fakta terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon.

¹⁴ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 149